

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: Lãnh đạo Sở Công Thương

Nội dung trình: Kết quả thẩm định Phương án nổ mìn phục vụ thi công công trình Gói thầu 11: Xây dựng + Cung cấp lắp đặt thiết bị + Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (nay là xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng hạ tầng Bắc Hà.

Họ và tên chuyên viên trình: Vũ Việt Linh

Phòng chuyên môn: Phòng Quản lý Công nghiệp

Hồ sơ, văn bản kèm theo: Theo Phiếu chuyển số 112/PC-VPUBND ngày 15/8/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai gồm:

1. Văn bản số 01/2025/GĐN-XDHT ngày 03/7/2025 về việc đề nghị phê duyệt Phương án nổ mìn phục vụ thi công công trình Gói thầu 11.
2. Phương án nổ mìn
3. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai.
4. Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện Si Ma Cai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
5. Hợp đồng thi công xây dựng công trình.

I. TÓM TẮT NỘI DUNG

Phòng Quản lý Công nghiệp thẩm định Phương án nổ mìn phục vụ thi công công trình Gói thầu 11: Xây dựng + Cung cấp lắp đặt thiết bị + Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch các xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định: “*Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khu vực có di tích lịch sử - văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, công trình quốc phòng, an ninh hoặc công trình quan trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác theo quy định của pháp luật, phương án nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công*

nghiệp phê duyệt và được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý trên cơ sở giám sát, đánh giá các ảnh hưởng nổ mìn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn”.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ CHÍNH

1. Nội dung thẩm định

Thẩm định phương án nổ mìn:

Qua kiểm tra, khảo sát khu vực thi công nổ mìn trong bán kính 200m có 24 hộ dân sinh sống và các công trình (nhà ở của dân) nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn, cần được bảo vệ, cụ thể:

- Tại vị trí nổ hờ cách công trình nhà dân gần nhất 63m, xung quanh là ruộng lúa, hoa màu của người dân (đã được giải phòng mặt bằng).

- Tại vị trí nổ hầm cách công trình nhà dân gần nhất là 26m (tính theo đường thẳng ngắn nhất), do có sự chênh cao giữa cao độ đỉnh hầm và cao độ các công trình trên mặt đất gần nhất là 27,52m. Theo tính toán khoảng cách từ vị trí nổ mìn cách công trình cần bảo vệ gần nhất là 37,9m (tính theo hình tam giác vuông).

Phương án nổ mìn lập, tính toán đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại phụ lục VII, Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024; việc tính toán chỉ tiêu thuốc nổ, lựa chọn các thông số khoan nổ mìn, biện pháp an toàn che chắn bảo vệ đến các công trình, nhà ở của dân, khối lượng VLNCN dự kiến sử dụng đối với từng loại vật liệu nổ và phụ kiện nổ đi kèm đảm bảo phù hợp với cấu tạo địa chất, độ cứng của đất đá khu vực thi công công trình và khối lượng đá cần phá nổ theo Thiết kế đã được phê duyệt,

2. Ý kiến của phòng Quản lý Công nghiệp

Thành phần, đầu mục hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật. Nội dung tính toán các thông số nổ mìn trong Phương án nổ mìn đảm bảo, phù hợp điều kiện thực tế khu vực nổ mìn và thiết kế Kỹ thuật thi công đã được phê duyệt; thực hiện đúng quy định theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024; Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương, Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT.

3. Đề xuất, kiến nghị

Hồ sơ đề nghị phê duyệt Phương án nổ mìn của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng hạ tầng Bắc Hà đảm bảo đầy đủ theo quy định pháp luật, việc

tính toán chỉ tiêu thuốc nổ, lựa chọn các thông số khoan nổ mìn, biện pháp an toàn che chắn bảo vệ đến các công trình, nhà ở của dân. Kính trình Lãnh đạo Sở chấp thuận, báo cáo UBND tỉnh Lào Cai xem xét, phê duyệt Phương án nổ mìn theo đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng hạ tầng Bắc Hà.

Hồ sơ kèm theo:

1. Tờ trình đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét phê duyệt Phương án nổ mìn và chấp thuận việc sử dụng VLNCN tại công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng nổ mìn.

2. Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án nổ mìn và chấp thuận việc sử dụng vật liệu công nghiệp tại khu vực có công trình cần bảo vệ.

Ngày 19 tháng 8 năm 2025

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG

NGƯỜI LẬP PHIẾU TRÌNH



Đỗ Mạnh Cường



Vũ Việt Linh

Ý KIẾN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ



Hoàng Văn Thuận